

Akte Waldkrone HealthTech GmbH - NDA, Meldekanal und Lieferantenhinweis

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt
Teil 1	Aktenstücke (6)
Teil 2	E-Mails (3)
Teil 3	CSV-Tabellen (2)
Teil 4	Excel-Tabellen (1)
Teil 5	Word-Dokumente (3)
Teil 6	Bildanlagen und Screenshots (2)
Teil 7	PDF-Anhänge (Originaldokumente) (7)

Aktenstücke

Datei: 01-mandatsnotiz-und-arbeitsauftrag.md

Mandatsnotiz

Waldkrone HealthTech GmbH erhält einen anonymen Hinweis zu Exportkontrolle, Produktdokumentation und Bonusdruck; zugleich droht ein Deal-NDA mit weit gefasster Verschwiegenheit.

Beteiligte: Geschäftsleitung, Rechtsabteilung, operative Fachabteilungen, externe IT/Compliance-Berater und mehrere Personen mit eigenen Interessen. Die Akte ist bewusst unaufgeräumt: manche Unterlagen widersprechen sich, Zahlenstände weichen ab und einzelne Dokumente wirken bereits überholt.

Arbeitsziel heute: zuerst sortieren, dann keine vorschnelle Rechtsmeinung ausgeben. Jede harte Aussage soll auf ein konkretes Aktenstück oder eine frei prüfbare Quelle zurückgeführt werden.

Datei: 02-zeitstrahl-und-fristen.md

Zeitstrahl

- 04.02.2026: erster interner Hinweis auf Lücken und unklare Verantwortlichkeiten.
- 18.03.2026: Fachbereich bittet um schnelle Freigabe, obwohl Legal noch keine Unterlagen gesehen hat.
- 29.04.2026: externe Partei fragt nach Nachweisen und Fristen.
- 13.05.2026: Geschäftsleitung will eine entscheidungsfähige Vorlage bis Freitagmittag.
- 26.05.2026: mehrere neue Dateien kommen unsortiert per E-Mail und Chat.

Datei: 03-prueffragen-fuer-erstgespraech.md

Prüffragen

1. Welche Entscheidung soll am Ende unterschrieben werden?
2. Welche Unterlagen fehlen noch wirklich?
3. Welche technische oder wirtschaftliche Tatsache darf nicht einfach unterstellt werden?
4. Wer kann verbindlich Auskunft geben?
5. Welche Rechtsquelle muss live geprüft werden?

Datei: 16-antwortentwurf-an-hinweisgeber.md

Antwortentwurf

Vielen Dank für die zusätzlichen Angaben. Wir prüfen derzeit die Produktakte, die Exportfreigaben und die von Ihnen beschriebene Drucksituation. Ihre Identität wird weiterhin nicht angefordert. Bitte laden Sie, soweit vorhanden, nur solche Unterlagen hoch, die zur Prüfung erforderlich sind.

Datei: 19-behoerden-routing.md

Behördenrouting

Mögliche parallele Stellen: externe Meldestelle, Datenschutzaufsicht, Exportkontrolle, Produktsicherheit. Noch nicht entscheiden, bevor Sachverhalt und Rechtsgebiet sauber getrennt sind.

Datei: 21-offene-punkte-und-lueckenliste.md

Offene Punkte

- Originalquellen und aktuelle Gesetzesfassungen live prüfen.
- Fehlende technische oder kaufmännische Nachweise nicht durch Vermutungen ersetzen.
- Widersprüche zwischen E-Mail, Tabelle und Vertrag markieren.
- Für harte Aussagen immer Aktenfundstelle nennen.

E-Mails

Datei: 07-email-hinweisgeber-rueckkanal.eml

Von	securebox-014@meldesystem.example
An	meldestelle@waldkrone.example
Datum	Mon, 18 May 2026 06:55:00 +0000
Betreff	Nachtrag zu HIN-26-014

Ich möchte anonym bleiben. In der Produktakte fehlen Prüfberichte für zwei Chargen. Der Vertriebsleiter hat gesagt, das dürfe wegen des Deals nicht mehr diskutiert werden. Außerdem steht im NDA, dass wir mit niemandem reden dürfen.

Bitte bestätigen Sie nur im Portal, nicht an meine Firmenmail.

Datei: 08-email-deal-team-nda-druck.eml

Von	dealteam@waldkrone.example
An	legal@waldkrone.example
Datum	Tue, 19 May 2026 21:12:00 +0000
Betreff	Bitte keine Eskalation vor Signing

Wir brauchen Ruhe bis Signing. Der Käufer hat sehr nervös auf die Gerüchte reagiert. Können wir klarstellen, dass alle Datenraumteilnehmer wegen NDA nichts an externe Stellen geben dürfen? Sonst ist die Transaktion tot.

C.

Datei: 15-email-betriebsrat-meldekanal.eml

Von	betriebsrat@waldkrone.example
An	compliance@waldkrone.example
Datum	Wed, 20 May 2026 11:03:00 +0000
Betreff	Meldesystem und Auswertung von Beschäftigtendaten

Hallo,

wir haben erfahren, dass das neue Meldesystem personenbezogene Daten exportiert und Führungskräftezugriffe protokolliert. Bitte stellen Sie uns Datenschutzkonzept, Rollenmodell und Dienstleisterunterlagen zur Verfügung.

Betriebsrat

CSV-Tabellen

Datei: 12-legal-hold-verteiler.csv

Person	Rolle	Datenquelle	Hold versandt
Dr. Cord Hartfeld	Vertrieb	Teams/Email/CRM	nein
Maja Kleefeld	QA	Produktakte	ja
Deal Clean Team	M&A	Datenraum/NDA	ja

Datei: 22-anlagenindex.csv

Datei	Dokumenttyp	Wichtigkeit	Bemerkung
01-mandatsnotiz-und-arbeitsauftrag.md	MD	mittel	Erste Lage, Personen, Ziel und offene Fragen
02-zeitstrahl-und-fristen.md	MD	mittel	Chronologie mit Entscheidungs- und Eskalationspunkten
03-prueffragen-fuer-erstgesprach.md	MD	mittel	Katalog für das erste strukturierte Gespräch
04-nda-auszug-clean-team.docx	DOCX	hoch	NDA-Auszug mit problematischer Schweigeklausel
05-hinweisfall-triage-und-fristen.xlsx	XLSX	hoch	Triage- und Fristenliste
06-hinschg-scope-vermerk.pdf	PDF	hoch	Vermerk Anwendungsbereich und Schutzstatus
07-email-hinweisgeber-rueckkanal.eml	EML	hoch	Anonyme Rückkanal-Mail
08-email-deal-team-nda-druck.eml	EML	mittel	Deal-Team drängt auf harte NDA-Linie
09-meldekanal-technischer-check.pdf	PDF	hoch	Technischer Check Meldekanal
10-chat-compliance-hr.jpg	JPG	mittel	Chat zwischen Compliance und HR
11-untersuchungsplan.docx	DOCX	mittel	Untersuchungsplan mit Interviews und Datenquellen
12-legal-hold-verteiler.csv	CSV	mittel	Legal-Hold-Verteiler
13-nda-redline-vermerk.pdf	PDF	mittel	Vermerk zur NDA-Redline
14-bonusentscheidung-risk-note.pdf	PDF	mittel	Risk Note Bonus/Repressalie
15-email-betriebsrat-meldekanal.eml	EML	mittel	Betriebsrat fragt nach Meldekanal und Tool
16-antwortentwurf-an-hinweisgeber.md	MD	mittel	Antwortentwurf an Hinweisgeber

Datei	Dokumenttyp	Wichtigkeit	Bemerkung
17-datenschutz-meldeakte.pdf	PDF	mittel	Datenschutzvermerk Meldeakte
18-whatsapp-externe-berater.jpg	JPG	mittel	WhatsApp mit externer Beraterin
19-behoerden-routing.md	MD	mittel	Routing möglicher Behörden
20-board-briefing-hinschg.pdf	PDF	mittel	Board-Briefing HinSchG-Fall
21-offene-punkte-und-lueckenliste.md	MD	mittel	Offene Punkte und Lückenliste
22-anlagenindex.csv	CSV	mittel	Anlagenindex

Excel-Tabellen

Datei: 05-hinweisfall-triage-und-fristen.xlsx

Tabellenblatt: Fälle

Fall	Eingang	Kanal	Kategorie	Eingangsbe stätigung	Rückmeldun g	Owner	Status
HIN-26-014	2026-05-14	Portal anonym	Exportkontr olle / Produktakte	2026-05-21	2026-08-14	Compliance	gelb
HIN-26-015	2026-05-17	E-Mail	Bonusdruck nach Meldung	2026-05-24	2026-08-17	HR Legal	rot

Tabellenblatt: Personen

Rolle	Name	Risiko
Hinweisgeber	unbekannt	Identität schützen
Betroffene Führungskraft	Dr. Cord Hartfeld	Anhörung fair planen
Deal-Team	Clean Team	NDA-Konflikt

Word-Dokumente

Datei: 04-nda-auszug-clean-team.docx

NDA-Auszug Projekt Waldkrone

Die Parteien verpflichten sich, sämtliche Informationen aus dem Datenraum und alle ihnen bekannt werdenden Umstände der Geschäftstätigkeit streng geheim zu halten und gegenüber Behörden, Medien, Beschäftigten und sonstigen Dritten nicht offenzulegen.

Ausgenommen sind Informationen, deren Offenlegung zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist. Der Entwurf erwähnt Meldungen nach Hinweisgeberschutzrecht, Geschäftsgeheimnisgesetz und anwaltliche Beratung nicht ausdrücklich.

Risiko: chilling effect gegenüber Meldestellen

Risiko: unklare Behördenkontakte

Risiko: keine interne Eskalationslogik

Datei: 11-untersuchungsplan.docx

Untersuchungsplan HIN-26-014

Ziel ist eine begrenzte, dokumentierte Sachverhaltsklärung. Die Identität der hinweisgebenden Person bleibt getrennt. Interviews werden nicht als Druckmittel geführt.

Datenquellen: Produktakte Q4/2025, Exportfreigaben, Teams-Kanal Vertrieb International, Bonusunterlagen, NDA-Versionen, Audit Trail im Meldeportal.

Legal Hold für Produktakte

Interview Vertriebsleitung erst nach Dokumentensicherung

Rückmeldung an Portal vor Fristablauf

Datei: 23-entscheidungsvorlage-kurzfassung.docx

Kurzfassung Entscheidungsvorlage

Waldkrone HealthTech GmbH erhält einen anonymen Hinweis zu Exportkontrolle, Produktdokumentation und Bonusdruck; zugleich droht ein Deal-NDA mit weit gefasster Verschwiegenheit.

Die Entscheidung sollte nicht auf Grundlage einzelner Schlagworte getroffen werden. Maßgeblich sind Nachweisbarkeit, Zuständigkeit, Frist und ein realistischer nächster Schritt.

Rote Punkte zuerst behandeln

Quellen live prüfen

Offene Tatsachen ausdrücklich offen lassen

Bildanlagen und Screenshots

Datei: 10-chat-compliance-hr.jpg

Compliance / HR

Compliance

Bitte Bonusentzug noch nicht finalisieren. Zeitlich liegt das direkt nach HIN-26-014.

HR

Führungskraft sagt, Leistung war schon vorher schwach.

Compliance

Dann brauchen wir vorherige Dokumentation. Sonst sieht es wie Repressalie aus.

HR

Ich suche Zielvereinbarungen und Feedbackmails raus.

Bilddatei: 10-chat-compliance-hr.jpg

Datei: 18-whatsapp-externe-berater.jpg

Externe Beraterin

RA

NDA nicht als Maulkorb formulieren. Carve-out für geschützte Meldungen rein.

Compliance

Deal-Team hat Angst vor Leak.

RA

Dann sauber trennen: Meldestelle/Behörde/Anwalt ja, beliebiges Posten nein.

Compliance

Ich baue eine rote Linie und eine milde Formulierung.

Bilddatei: 18-whatsapp-externe-berater.jpg

PDF-Anhang: 06-hinschg-scope-vermerk.pdf

Datei: 06-hinschg-scope-vermerk.pdf

Anwendungsbereich Hinweisgeberschutz

Der Hinweis betrifft Produktdokumentation, Exportkontrolle und interne Zielvorgaben. Es ist nicht sicher, ob alle Punkte in den sachlichen Anwendungsbereich fallen; jedenfalls dürfen NDA und arbeitsvertragliche Verschwiegenheit nicht reflexhaft als Sperre behandelt werden.

Die interne Meldestelle muss Identität und Belege getrennt halten. Bei anonymer Meldung braucht es einen Rückkanal, sonst werden Fristen und Rückfragen faktisch leer laufen.

Prüfpunkt	Sachstand	Folge
Sachlicher Bereich	teilweise offen	live prüfen
NDA	zu weit	Redline
Repressalie	Bonusentzug behauptet	Beweislast prüfen

PDF-Anhang: 09-meldekanal-technischer-check.pdf

Datei: 09-meldekanal-technischer-check.pdf

Meldekanal Technischer Check

Das Portal erlaubt anonyme Meldungen, aber der Rückkanal ist nach 14 Tagen ohne erneuten Login nicht mehr erreichbar. Anhänge werden unverschlüsselt im Exportordner des Dienstleisters abgelegt. Adminrechte sind zu breit.

Die Schwäche ist nicht kosmetisch. Sie betrifft Vertraulichkeit, Rückmeldung und Nachweisfähigkeit.

Kontrolle	Befund	Bewertung
Rückkanal	läuft zu früh ab	gelb
Exportordner	unverschlüsselt	rot
Adminrollen	5 Personen	gelb

PDF-Anhang: 13-nda-redline-vermerk.pdf

Datei: 13-nda-redline-vermerk.pdf

NDA-Redline-Vermerk

Die Schweigeklausel darf nicht so formuliert sein, dass interne oder externe Meldungen faktisch abgeschreckt werden. Sinnvoll ist ein enger Carve-out für gesetzlich geschützte Meldungen, Behördenkontakte, Gerichte und anwaltliche Beratung.

Das schützt nicht beliebige Pressearbeit. Es trennt geschützte Meldung, Geschäftsgeheimnisse, Offenlegung und Missbrauch.

Klauselteil	Problem	Vorschlag
Behördenverbot	zu weit	HinSchG-Carve-out
Medien	pauschal	Offenlegungsvoraussetzungen differenzieren
Berater	unklar	anwaltliche Beratung ausnehmen

PDF-Anhang: 14-bonusentscheidung-risk-note.pdf

Datei: 14-bonusentscheidung-risk-note.pdf

Bonusentscheidung nach Hinweis

Der Bonusentzug kann sachlich gerechtfertigt sein, wenn die Leistungslage vor der Meldung sauber dokumentiert ist. Ohne vorherige Belege wird der zeitliche Zusammenhang zum erheblichen Risiko.

HR soll keine Entscheidung kommunizieren, bevor Legal die Vor-Dokumentation geprüft hat.

Indiz	Bewertung
Zeitlicher Zusammenhang	rot
Vorherige Abmahnung	fehlt
Zielabweichung	nur mündlich
Alternative Gründe	offen

PDF-Anhang: 17-datenschutz-meldeakte.pdf

Datei: 17-datenschutz-meldeakte.pdf

Datenschutzvermerk Meldeakte

Die Meldeakte enthält Daten der hinweisgebenden Person, betroffener Personen und Dritter. Zugriff erhalten nur Meldestelle, Legal und ausdrücklich benannte Untersuchungspersonen.

Die Daten werden nicht in den Deal-Datenraum gespiegelt. Für statistische Berichte werden Namen und Details entfernt.

Datenart	Zugriff	Löschung
Identität	Meldestelle	nach Pflicht/Legal Hold
Beschuldigte	Legal/Investigation	nach Abschluss
Deal-Bezug	Clean Team getrennt	getrennt prüfen

PDF-Anhang: 20-board-briefing-hinschg.pdf

Datei: 20-board-briefing-hinschg.pdf

Board-Briefing Hinweisfall

Die Geschäftsleitung soll drei Entscheidungen treffen: NDA-Redline freigeben, technische Lücken im Meldekanal schließen und Personalmaßnahmen mit zeitlichem Bezug zur Meldung vorläufig sperren.

Das Ziel ist nicht Skandalvermeidung durch Schweigen, sondern eine nachweisbare, faire und gesetzeskonforme Bearbeitung.

Entscheidung	Empfehlung	Frist
NDA	Carve-out aufnehmen	sofort
Portal	Admin/Export härten	7 Tage
Bonus	Dokumentation prüfen	vor Kommunikation

PDF-Anhang: 24-arbeitsstand-fuer-besprechung.pdf

Datei: 24-arbeitsstand-fuer-besprechung.pdf

Besprechungsunterlage

Diese Unterlage bündelt den Arbeitsstand für die nächste Besprechung. Sie ersetzt keine abschließende Prüfung, sondern sortiert Unterlagen, Entscheidungen und Lücken.

Bitte in der Besprechung zuerst klären, welche Entscheidung wirklich heute gebraucht wird.

TOP	Frage
1	Was muss entschieden werden?
2	Welche Quelle fehlt?
3	Wer liefert Nachweise?
4	Welcher Text wird benötigt?